

1521203-70.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... para a defesa em 15/07/2009 (fls. 34), pelo delito de roubo tentado; 2) F. 0071836-63.2012.8.26.0050, da r. 11ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 24/05/2016, pelo delito de roubo; 3) F. 0097651-62.2012.8.26.0050, da r. 12ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 05/03/2014, pelo delito de desacato e desobediência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1521203-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521203-70.2022.8.26.0228 - 2022/001114

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FAUSTINO DO AMARAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

LUCAS FAUSTINO DO AMARAL foi denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso II, "b" (edifício público), porque, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 19h50min, no Centro de Detenção Provisória Pinheiros II, situado à Avenida Doutora Ruth Cardoso, 1501, Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca, causou incêndio em edifício destinado a uso público, expondo à perigo a vida, a integridade e o patrimônio de terceiros.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2022 e foi designada audiência de instrução (fls. 60/61).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação em audiência.

Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas agentes penitenciários, e, ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime de regime menos gravoso, e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório
Fundamento e decido

A pretensão acusatória é procedente.

A prova da materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência nº 8357-1/2022 (fls. 17/18), laudo pericial (fls. 73/77), e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, na data supra, LUCAS consciente e voluntariamente ateou fogo no colchão da sua cela, causando incêndio.

Acionados por outros detentos, os agentes penitenciários retiraram o denunciado do local e encaminharam para o setor de enfermaria do local.

Formalmente interrogado, o réu LUCAS FAUSTINO DO AMARAL confessou os fatos. Disse que está recluso no CDP Pinheiros II e é de oposição ao PCC. Foi colocado no convívio com outros detentos que trazem risco à sua integridade física. Em razão disso, ateou fogo no colchão para ser removido e realocado em outro pavilhão (fl.06).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o réu confessou os fatos que lhe são atribuídos. Disse que somene ateou fogo no colchão, pois estava sendo ameaçado de morte por uma facção e queria chamar atenção dos agentes para que o retirasse da cela em que estava. Assim, conseguiu um isqueiro de uma detento da cela ao lado e ateou fogo no colchão. Logo em seguida começaram a gritar e o fogo foi contido. Declarou que se encontrava isolado na cela, pois estava cumprindo castigo. No entanto, ao invés de colocar em setor apropriado, o colocaram junto com os outros presos, com a privada entupida. Disse ter tomado conhecimento das ameaças por parte do “piloto”, que é representante da ala em que estava. Como não conseguiu se comunicar com os agentes, que não lhe davam atenção, ateou fogo no colchão. Atualmente se encontra detido no CDP de Pinheiro III, onde também está tendo dificuldades com o crime organizado e polícia, pois seu rosto ficou marcado após uma reportagem da TV Record, onde lhe atribuíram a autoria de ter molestado quatro crianças, o que não é verdade, pois sequer está sendo processado por tal crime.

A confissão do réu, atrelada ao conjunto probatório carregado aos autos, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos pelo acusado.

Vejamos a prova do contraditório:

A testemunha Fábio Fernando de Oliveira, agente penitenciário, afirmou que na época dos fatos era o responsável pelo raio em que o réu estava. Disse que o réu se encontrava isolado na cela e ateou fogo no colchão. Declarou que o réu pediu para ficar sozinho na cela porque não tinha convivência com os demais detentos da cela em que estava anteriormente. Ele admitiu ter ateado fogo no colchão, que também atingiu a parede, ficando toda danificada.

No mesmo sentido, a testemunha Rodrigo da Silva Franco de Souza, também agente penitenciário, relatou que estava na região da carceragem, de costas para o

pavilhão, quando ouviu grito de que a cela estava pegando fogo. De imediato houve a intervenção, sendo o fogo contido, embora tivesse muita fumaça. O réu se encontrava sozinho na cela, acredita que cumprindo pena disciplinar. Soube que ele ateou fogo no colchão, para chamar a atenção dos demais agentes penitenciários. Havia mais celas nas redondezas com presos. Além do colchão, o fogo também atingiu a parede.

Ressalta-se que os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos. Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

E como se vê, o conjunto probatório carreado aos autos mostra-se suficiente para a condenação do réu pelo crime de incêndio majorado, tipificado no artigo 250, §1º, II, do Código Penal.

De acordo com a prova coligida nos autos, restou incontroverso que o réu causou incêndio em edifício destinado a uso público, expondo a perigo a vida, a integridade ou o patrimônio de terceiros.

Os depoimentos das testemunhas, aliadas a prova material angariada na fase inquisitiva, notadamente o laudo pericial (fls.73/77), bem como pela própria confissão do réu, tornam o conjunto probatório inquestionável de que o réu praticou a conduta descrita no sobredito tipo penal.

Com efeito, o réu, imbuído no firme propósito de causar incêndio no estabelecimento prisional, ateou fogo em um colchão, e, desta forma, expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiro.

Note que, muito embora o réu estivesse sozinho no local do incêndio, evidente o perigo concreto causado aos demais detentos e funcionários da unidade, já que ao seu lado havia outras celas e, caso não houvesse a pronta intervenção dos agentes penitenciários, certamente a tragédia seria de maiores proporções.

Da mesma forma, o laudo pericial de fls.73/77 é esclarecedor no sentido de apontar os danos materiais causados, em especial pelas fotografias à ele anexada.

A versão apresentada pelo réu de que estaria sendo ameaçado por membros de outra facção e que, portanto, somente assim agiu para chamar a atenção dos agentes, não lhe socorre, notadamente porque se encontrava isolado na cela e, portanto, fora de risco de vida.

Neste contexto, não configurado o estado de necessidade a fim de servir com lastro para justificar sua conduta, de modo que deve ser responsabilizado pelo ato ilícito praticado.

A majorante prevista no §1º, II, b, do art. 250, do Código Penal restou devidamente configurada, visto que o delito ocorreu no interior do Centro de Detenção Provisória Pinheiros.

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, a conduta do réu subsome-se in totum ao crime tipificado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso II,

'b', do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes.

Anoto, no entanto, que o réu ostenta condenações definitivas alcançadas pelo período depurador da reincidência (CP, art. 64), que podem ser sopesadas como maus antecedentes: 1) F. 0019438-47.2009.8.26.0050, da r. 2ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 15/07/2009 (fls. 34), pelo delito de roubo tentado; 2) F. 0071836-63.2012.8.26.0050, da r. 11ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 24/05/2016, pelo delito de roubo; 3) F. 0097651-62.2012.8.26.0050, da r. 12ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 05/03/2014, pelo delito de desacato e desobediência (fls. 22/25).

Por tais razões, diante das circunstâncias acima mencionadas, exaspero a pena base em um quarto, resultando em três anos e nove meses de reclusão e a solver doze dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea realizada em solo policial e em juízo (art. 65, III, d, do CP). Reconheço, também, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), havida dos seguintes feitos: 1) F. 1518932-59.2020.8.26.0228, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, transitado em julgado para a defesa em 10/06/2021, pelo delito de furto tentado (fls. 291/293).

Ocorre que, em 24/6/2022 houve a publicação dos acórdãos de revisão de tese nos Recursos Especiais, processos-paradigma do Tema nº585/STJn. 1.947.845/SPn. 1.931.145/SP, em caráter de recurso repetitivo, que assim deliberou: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (meu grifo).

Por tais razões, passo a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, tornando a pena tal como fixada na primeira fase.

Na terceira, reconheço a causa de aumento de pena pelo incêndio ser cometido em edifício público (art. 250, § 1º, II, b, CP). Exaspero, assim, a pena em um terço, resultando em cinco anos de reclusão e a solver dezesseis dias-multa.

Em razão do quantum de pena aplicado e, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, mais apropriado ao acusado.

O montante da pena e a reincidência não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LUCAS FAUSTINO DO AMARAL, RG: 30847740, CPF: 347.272.978-33, nascido em 10/01/1991, filho de WANDERLEY LOPES DO AMARAL e MARIA OLINDA FAUSTINO DO AMARAL, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a solver 16 (dezesseis) dias-multa, no padrão unitário, por infração ao art. 250, §1º, II, b, do Código Penal.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao réu pleitear o benefício junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º) em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 14 de dezembro de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA